

上节 | 一 国家生活的根本规则

宪法总论

国家已有规则

为什么还需要制定宪法？

从国家的制度，到个人的权利

新华社刘东鳌摄：1954年9月15日代表入场



从过渡安排，到持续的共同规则

1949

共同纲领第 13 条

在普选的全国人民代表大会召开以前，由政协全体会议执行全国人大的职权。

1954

宪法第 21 条

中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

观察制度怎样展开，不把历史简化成“以前没有规则”。

先读国家要做什么，再读怎样组织国家

序言：国家的根本任务

国家的根本任务是，沿着中国特色社会主义道路，集中力量进行社会主义现代化建设。

序言末段：根本法地位

规定了国家的根本制度和根本任务，是国家的根本法，具有最高的法律效力。

共同任务，需要制度承载，也需要规范约束。

国家的根本安排，先回答哪些问题？

国家性质与根本制度 | 第 1 条

人民民主专政的社会主义国家；
社会主义制度；中国共产党领导的
宪法地位。

国家权力归属 | 第 2 条

中华人民共和国的
一切权力属于人民。

根本内容是共同前提，不是全部细则的总和。

现在，把“宪法”说完整

本课概括

宪法规定国家根本制度和任务、公民基本权利义务、国家权力组织运行等根本问题，具有最高法律效力。

三个彼此联系 的观察面

规定什么 | 怎样约束其他规范 | 根本规则怎样修改

概念用于理解关系，不是把“最重要”换一种说法。

制定法律的人和机关，也处在宪法之内

现行宪法 第 5 条第 3 款

一切法律、行政法规和
地方性法规都不得同宪法相抵触。

立法仍须回答

在共同约束之内，具体情形、
责任主体与办理方式怎样安排？

两种不能 省略的判断

有没有越过宪法要求？具体选择有什么理由？

有选择空间，仍须说明选择的依据。

“属于人民”，怎样进入国家机构？

人民

国家的一切权力属于人民。

↓ 民主选举产生

人民代表大会

人民代表大会对人民负责，受人民监督。

↓ 由人大产生

行政、监察机关
审判、检察机关

这些机关对产生它的人大负责，受该人大监督。

箭头只表产生；负责与监督看右侧明确的主客体。

机关依法产生，为什么还要依法履职？

制度化

形成机关、程序及产生、负责、监督关系。

法律化

把这些关系确认为应当遵守的法律要求。

把权力的归属写清楚，还要把行使权力的责任写清楚。

党的领导与依法活动，怎样连起来理解？

第 1 条第 2 款节录

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。

第 5 条第 4 款节录

一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。

领导地位与依法活动，在同一宪法中共同理解。

权力怎样行使，必须看见人的权利

第 33 条第 3 款 国家尊重和保障人权。

**两个相互
联系的要求**

尊重：约束国家行为

保障：通过制度与履职保护权利

组织国家权力，同时要回答它怎样对待人的权利。

五项原则，共同说明国家权力怎样运行

坚持 中国共产党的领导	国家根本制度与领导地位
人民主权	权力归属与人民参与
社会主义法治	依据宪法法律组织和运行
尊重和保障人权	国家活动的权利要求
权力监督与制约	负责、监督和纠正

同一国家活动，同时面对这些原则的要求。

任务 1：把两处条文连成一个解释

使用材料 B

第 2 条、第 3 条、第 33 条第 3 款

请用自己的话回答

人民通过国家机关行使权力，为什么还要规定负责、监督和人权保障？任选两处条文连成一段，不只列原则名称。

先说明关系，再核对你所用的条文。

任务 1 讲评：归属、组织与责任需要一起说明

一种可行解释

权力属于人民，通过宪法规定的机关行使；机关有产生关系，也有负责和监督关系。

再接人权要求

依法产生的机关，行使职权仍须尊重和保障人权。

产生关系不替代履职要求，权力归属需要责任关系。

根本规则可以改变，但修改有特别要求

宪法修改 | 第 64 条第 1 款

由全国人大以全体代表的
三分之二以上的多数通过。

法律和其他议案 | 第 64 条第 2 款

由全国人大以全体代表的
过半数通过。

理由比较

更广泛同意保护稳定；提高门槛
也可能增加依法调整的困难。

现行门槛有确定答案；门槛越高是否越好，需要另给理由。

任务 2：同样 60% 赞成，结果一样吗？

给定条件

均由全国人大表决；其他程序
条件符合；全体代表 60% 赞成。

分别判断

①宪法修改 ②法律和其他议案

进一步判断

提高修改门槛，还需要考虑什么代价？

比较法定门槛，不把多数都当成同一种多数。

回看第一学时：“根本”已经有了哪些内容？

任务 2 讲评

60% 未达三分之二以上；已超过全体代表的一半。

三个位置

国家根本安排 | 最高法律效力 | 特别修改程序

下半堂：宪法已有约束，具体法律还要做什么？

一个赔偿请求，为什么要读两部法律？

宪法第 41 条第 3 款

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

宪法已经确认权利；具体办理还有哪些问题？

“根据宪法”，先告诉我们什么？

宪法第 41 条第 3 款

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

国家赔偿法第 1 条

为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权，根据宪法，制定本法。

依据和目的已经显明；办理条件仍须继续往下读。

法律先回答：哪些情形进入这项赔偿？

国家赔偿法第 3 条起句及第 1 项 | 节录

行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，
受害人有取得赔偿的权利：

（一）违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的；

先看条件

行政职权 | 侵犯人身权 | 违法拘留等法定情形

权利要求继续展开为可以核对事实的适用条件。

法律还回答：谁依法承担赔偿责任？

国家赔偿法第 7 条第 1 款

行政机关及其工作人员行使行政职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，该行政机关为赔偿义务机关。

请求有法定依据，义务也有制度上的承担者。

把已经确认的权利，安排成可以办理的请求

宪法已经确认

相应侵权损失者有依照法律规定取得赔偿的权利。

普通法律继续安排

何种情形、谁负义务，以及请求怎样提出。

增加的是办理制度，受到约束的仍是国家权力。

任务 3：给定事实，能作哪些判断？

教学设例 | 以下事实已查明

某县公安局工作人员以本机关名义，在行使行政职权时违法拘留甲，造成甲的人身自由受到侵害。

请依第 3、7 条回答

甲有无依法取得赔偿的权利？
本例赔偿义务机关是谁？分别指出依据。

先核事实条件，再给结论；本题不计算金额。

任务 3 讲评：每一步判断都能回到依据

第 3 条第 1 项 行政职权中的违法拘留：甲有依法取得赔偿的权利。

第 7 条第 1 款 题设中相应的县公安局：赔偿义务机关。

本题练习规则定位；下一题解释规范关系。

刚才一直在读普通法律，宪法还在哪里？

回看材料 B、D

宪法第 5 条第 3 款
宪法第 41 条第 3 款

回看刚用过的规则

国家赔偿法第 3 条、第 7 条：我们
据此作了哪些判断？

先回到手中的条文，再解释它们为什么都需要。

任务 4：宪法在这里究竟还约束什么？

继续刚才的疑问 | 教学设定

赔偿情形和义务机关都由普通法律规定，
宪法在这里究竟还约束什么？

请完成一段解释

用第 5 条与第 41 条回应；再举国家赔偿法的一项具体安排，说明为何仍需普通法律。

再比较一项主张

“为保障权利，申请条件越少越好。”第 12 条提供了什么支持或反例？

要求解释关系；可以用自己的措辞组织理由。

任务 4 讲评：把已有约束与新增安排同时说清

宪法已有要求

第 41 条确认相应赔偿权；第 5 条要求普通法律不得抵触宪法。

具体化须作选择

核实请求所需事实，同时回应请求人书写确有困难的情形。

国家赔偿法第 12 条 (教学提要)

要求事实根据和理由；书写确有困难时允许代书或口头申请、记入笔录。

程序需要理由；办理方式也应回应保障要求。

任务 5：一部法律的开头，能决定多少？

情况一

普通法律没有写“根据宪法”，能否因此不受宪法约束？

情况二

写了“根据宪法”，是否已经证明每个条款都符合宪法？

分别给出理由，不只报“是”或“否”。

任务 6：目标正当，具体措施就有依据吗？

教学设例 | 现有信息仅此

某机关声称“为了公共利益”，限制了乙的行动。

请分两层回答

这些信息能否证明措施已获合法授权？
要继续判断，具体还缺什么信息？

指出具体缺口，才能把判断继续做下去。

任务 6 讲评：把目标、权限、条件和程序分开

**现有材料
足以说明**

抽象目标本身，不足以证明具体措施已获合法授权。

还须查明

什么机关与职权？什么措施？
依据和事实条件？采用什么程序？

有依据时作有限判断；缺材料时指出真正缺的是什么。

从根本要求，到依法办理和权利救济

宪法要求

确认权利并约束立法和履职



普通法律的具体规定

形成情形、义务主体和提出途径



机关依法办理赔偿

核对事实、适用规则并履行义务



法定权利救济

请求通过相应制度获得依法处理

本例为赔偿救济；连线表示制度联系，不表示自动兑现。

任务 7：把国家的制度与个人的权利接起来

用两三句话
回答

宪法、普通法律、机关履职
和个人权利之间是什么关系？

给一个
具体支撑

可以选本课的机关负责监督关系，
或国家赔偿的一项安排。

宪法总论：国家怎样组织，权力怎样受约束，权利怎样获保障。

延伸讨论一：宪法只有抽象原则吗？

待辨析的说法 | 教学设定

“宪法只有抽象原则，普通法律才有具体规则。”

请用材料 C 回应

第 64 条能否提供反例？据此又能否说宪法与普通法律地位相同？

用反例修正过宽概括，不走向另一个过宽概括。

延伸讨论一讲评：具体程度不决定效力地位

第 64 条 提供的反例

宪法也规定明确的提议主体和通过门槛。

应当保留的 区别

抽象或具体，不等于效力高或低；普通法律也可能规定原则。

延伸讨论二：有条文，为什么仍要追问实施？

教学假设

有关权利及办理规则已经明确，但一项请求迟迟未获依法处理。

请说明

反复宣读同一权利条款是否已经解决问题？指出还要查明的一项办理环节，并解释这为何不等于宪法无效。

区分规范要求与履行过程，指出下一步要查什么。

延伸讨论二讲评：规范提供要求，履职需要落实

可以继续查明

请求是否依法受理、事实是否核实、义务是否履行，以及有关纠正途径。

分别判断

未依法落实可能揭示实施问题；
不由此推成规范从未有约束力。

节内追问：最高国家权力机关也受约束吗？

现行宪法第 57 条第一句

中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

与第 5 条合读

最高国家权力机关，为什么仍受宪法约束？“最高”在比较什么？

按本节进度调用，仍在 45 分钟内收束。

节内追问：履行赔偿以后，哪些问题仍然存在？

教学假设

本课违法行政拘留事实成立，法定赔偿义务已经履行。

分别判断

能否因此说过去的拘留合法？能否说权利保障已经不再有任何问题？

按本节进度调用，仍在 45 分钟内收束。

本讲主要依据与阅读入口

规范与教材

宪法（2018年修正）；
国家赔偿法（2012年第二次修正）；
马工程《宪法学》第二版。

历史与学理

共同纲领、1954年宪法及新华社资料照片；
张翔《中国法律评论》2019年第1期；
王锴《法学论坛》2024年第1期。

配套阅读

学生材料与逐题讲评分册；
完整来源、原作细读和修订记录见本轮仓库入口。